

1500766-57.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... 13.654/108 (<https://www.sonoticias.com.br/opiniaio/roubo-majorado-a-celeuma-acerca-da-inconstitucionalidade-formal-do-art-4o-da-lei-136542018/>):

"Roubo majorado: a celeuma acerca da inconstitucionalidade formal do art. 4º da lei 13.654/2018.

22/05/2018 09:05

Muito tem se falado na comunidade jurídica acerca de uma suposta inconstitucionalidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500766-57.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500766-57.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079384/2022 - 07º D.P. GUARULHOS, 23788691 - 07º D.P.

GUARULHOS, 2079384 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO PEREIRA DA SILVA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra os réus THIAGO QUEIROZDOS SANTOS, qualificado página 10, e DANILO PEREIRADA SILVA, qualificado a página 11, como incurso artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º - A, inciso I, do Código Penal, porque, no o dia 22 de março de 2022, por volta das 21h30min, na Rua Leovergilla Rodrigues da Conceição, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em

concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e objetivo comum com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Iose Leandro de Lima, 01 veículo GM/Meriva, placas EIA2305, bem como 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo J5 Pro (cf. auto de exibição/apreensão/entrega/avaliação de fis. 17/18).

Segundo o apurado, no dia dos fatos, estava saindo com seu veículo GM/Meriva, quando um veículo ocupado pelos acusados e um terceiro indivíduo parou atrás do seu carro.

Ato contínuo, DANILO desembarcou daquele automóvel e lhe apontou uma arma de fogo, exigindo que o ofendido deixasse seu aparelho celular. Logo em seguida, THIAGO entrou no veículo Meriva e saiu do local na sua condução.

Policiais militares estavam em patrulhamento, quando avistaram os acusados em atitude suspeita próximos a um veículo parado com o pisca-alerta ligado e o capô aberto, os quais demonstraram exacerbado nervosismo ao perceberem a presença policial, o que ensejou a abordagem.

Realizada vistoria no automóvel, os policiais encontraram um revólver de calibre 22, com seis munições intactas.

Os milicianos indagaram os acusados, que de pronto confessaram a empreitada criminosa, informando que o revólver utilizado no roubo pertencia a THIAGO confessando ainda que um dos celulares encontrado no bolso de DANILO também fora subtraído da mesma vítima.

Em sede policial, a vítima reconheceu os acusados como sendo os dois autores do roubo por ela sofrido (fls. 09).

Denúncia recebida às (fls. 100).

Citados pessoalmente (fls. 127 e 128), os acusados apresentaram defesa escrita (fls. 131).

Ratificado o recebimento da denúncia às (fls. 135/136).

Em audiência de instrução os acusados foram interrogados após a oitiva de uma vítima e uma testemunha de acusação (fls. 170).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, condenando-se os acusados nos termos da denúncia (fls. 164/169).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP; outrossim, apresentou teses subsidiárias em caso de condenação (fls. 164/169).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito de roubo, bem como sua autoria, são indúvidas.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 07/16, auto de exibição e apreensão de fls. 17 e 20/21, laudo pericial da arma apreendida de fls. 102/103, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa.

Os acusados, em Juízo, confessaram suas participações no delito.

THIAGO disse que: "Tem 35 anos. É amasiado. Possui 5 filhos. Estudou até o primeiro colegial. Está desempregado. Não é usuário. Teve passagem por roubo. Ficou 2 anos e 6 meses preso. Estava há 20 dias livre. Estava em condicional. Não possui passagem menor de idade. Conhece o outro réu (Danilo Pereira da Silva), cerca de 4 a 6 anos. Participou do assalto. Está arrependido".

DANILO disse que: "Tem 28 anos. É amasiado. Possui uma filha de 3 anos. Estudou até a sétima série. Estava em um emprego temporário. Não é usuário. Tem passagem, por receptação e roubo. Ficou preso por 2 anos e 7 meses. Estava livre a 7 meses. Está cumprindo pena em regime aberto. Teve passagem como menor de idade por roubo. Permaneceu internado na Fundação Casa por 6 meses. Conhece o outro réu (Thiago Queiroz dos Santos) a cerca de 3 anos. Participou do assalto. Está arrependido. Era o dono da arma".

"A confissão judicial, – lembra a jurisprudência - sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova" (JTACRIM 93/236).

No caso em tela, a confissão dos acusados encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova produzidos nos autos.

A vítima José, ouvido em sede policial, narrou a dinâmica do assalto da mesma forma como descrito na denúncia e reconheceu os acusados sem sombra de dúvidas como participantes do assalto, bem como a utilização de arma de fogo: "que hoje por volta das 21:30 horas estava saindo com seu veículo GM/Meriva na rua Leovigília Rodrigues da Conceição 93, nesta cidade, quando um veículo cor preto ou azul parou atrás do seu carro e três indivíduos desceram e anunciaram o roubo, tendo um deles exibido uma arma, e em seguida lhe mandaram descer do carro e deixar seu celular, tendo deixado o local. A Polícia foi chamada e após 10 minutos soube por um parente que a Polícia havia localizado seu carro. Neste ato recebe seu veículo e seu celular sem danos. Exibe neste ato vídeo do ocorrido, porém não é possível identificar pessoas nem placas. Em reconhecimento, reconheceu sem dúvidas os ora indiciados como as pessoas que lhe roubaram na ocasião".

Em se tratando de roubo, a palavra da(s) vítima(s) tem sumo valor probatório, pois seu único interesse é apontar o verdadeiro acusado - ou acusados - e, aliada a autos elementos de prova, autoriza o decreto condenatório.

Assim é o entendimento:

Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância, (TACrim/SP 91/407 e 86/433)

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. (TACrim/SP 90/362).

A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e atinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos. (94:341).

No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (RT 484:320).

Como já dito, a vítima reconheceu os acusados, na Delegacia de Polícia, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do roubo (fls. 12).

Este reconhecimento, realizado logo após o assalto, ainda sob o calor dos fatos, tem amplo valor probatório:

PROVA - Reconhecimento pessoal na fase policial - Valor: - O reconhecimento pessoal feito na fase policial é suficiente para firmar a responsabilidade do réu, uma vez que a confirmação da identificação realizada à primeira hora, quando a vítima retém imagem mais nítida dos infratores, prevalece sobre a não repetição do ato, em Juízo, por força do tempo e das alterações nas feições das pessoas, ocorridas naturalmente pela passagem do tempo ou provocadas pelos interessados. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.295.251/5 - São Bernardo do Campo - 14ª Câmara - Relator: Renê Ricupero - 5/3/2002 - V. U.)

O reconhecimento operado na fase policial não pode ser confirmado em Juízo, pois a vítima não foi mais localizada.

Não há qualquer nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal operado pela vítima na Polícia.

As formalidades descritas no art. 226, do CPP não são essenciais, mas meras recomendações.

A propósito:

PROVA - Reconhecimento de pessoa - Inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal - Nulidade - Inocorrência - A prioridade na hipótese é a segurança, constituindo a medida de colocação de pessoa ao lado de outras, formalidade escusável, pois, ao empregar a expressão "se possível", o texto legal arredou a idéia de obrigatoriedade - Procedimento, portanto, que é recomendável e não exigível - Recurso improvido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 1.085.254-3/3 - São Paulo - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator: Rodrigo Augusto de Oliveira - 04.04.08 - M. V. - Voto n. 1.080)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Realização sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP - Nulidade - Não ocorrência: - A realização de reconhecimento pessoal sob as garantias do contraditório, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não tem o condão de acarretar a nulidade do ato. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.387.403/2 - Ribeirão Preto - 10ª Câmara - Relator: Ricardo Feitosa - 1º. 10.2003 - V. U. (Voto nº 7.167) (TACrim - Ementário nº 50, Fevereiro/2004, pág. 28)

RECONHECIMENTO PESSOAL - Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP - Irrelevância: - A Desobediência às formalidades do art. 226 do CPP não gera a nulidade do feito, pois o reconhecimento realizado em audiência não obedece à rigidez das normas processuais, uma vez que, na realidade, trata-se de um ato mais confirmatório do que de reconhecimento. (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Revisão nº 435.476/0 - São Paulo - 8º Grupo de Câmaras - Relator: Carlos Bonchristiano - 11.9.2003 - V. U. (Voto nº 7.487) (TACrim - Ementário nº 48, Dezembro/2003, pág. 29)

Os policiais que atenderam a ocorrência e prenderam os acusados, ouvidos em Juízo,

deram depoimentos coesos e harmônicos, corroborando a versão dos ofendidos.

O policial militar Isaias disse que: “É Policial Militar. Participou da ocorrência. Não conhecia nenhum dos réus. Durante o patrulhamento, foi avistado o veículo (GM/Meriva) com dois indivíduos. O veículo estava em pane elétrica. Ao realizarem a abordagem, o indivíduo que estava dirigindo, desceu e abriu o capô do carro. Realizou uma busca pessoal, onde encontrou no bolso do condutor, uma munição de calibre 32. Após alguns minutos, recebeu informação via COPOM, sobre roubo desse veículo. Durante a abordagem, passou um transeunte, parente da vítima, que informou o roubo do veículo. Deu voz de prisão e os levaram a delegacia. A vítima compareceu ao DP. Reconheceu os réus como os assaltantes. Havia a filmagem de outro veículo preto que estava com eles. Não possui maiores informações deste outro veículo. A vítima estava saindo da garagem de casa. No momento em que o portão abriu, anunciaram o roubo. Os pertences da vítima estavam dentro do veículo. Dois meliantes realizaram o roubo, enquanto os demais estavam dentro do outro veículo preto. Não foi possível perceber na gravação quantas pessoas estavam dentro deste carro. Estavam armados com um revólver calibre 32. Não se recorda se a vítima chegou a reconhecer a arma. No primeiro momento, os réus afirmaram estar ali visitando parentes, porém eles não conheciam o bairro. Após um tempo, os réus assumiram o crime. O réu da direita (Danilo Pereira da Silva), estava em posse do celular da vítima”.

Seu colega de farda Valmir deu a mesma versão: “É Policial Militar. Participou da ocorrência. Não conhecia os abordados. Estava em patrulhamento pelo local. Avistou um veículo (Meriva) com dois indivíduos. O motorista desceu e abriu o capô. Aproximou-se para abordá-los. Quando o passageiro desceu do carro, fez o movimento de ter jogado algo embaixo do banco. Após revistarem os indivíduos, encontraram uma munição no bolso de um dos réus. Um transeunte passou pelo local e informou que o veículo era roubado. Neste momento foi dada voz de prisão. Um dos réus estava com o celular da vítima em seu bolso. Foi encontrado embaixo do veículo um revólver calibre 32. Os acusados estavam em posse do celular da vítima. A vítima reconheceu os réus como assaltantes. Ela relatou que estava saindo de sua casa, quando foi parado e assaltado. Os meliantes estavam armados. A vítima reconheceu a arma do crime. Os réus, de início, não assumiram o crime, porém, após a chegada da vítima, assumiram”.

Não há motivo para desmerecer as palavras dos policiais, vez que confirmadas pelo depoimento da vítima.

A propósito:

PROVA - Depoimento policial - Admissibilidade - Valor probatório analisado de conformidade com outros elementos dos autos - Materialidade e autoria comprovadas - Recurso não provido. O policial presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 41.636-0 - Santos - Câmara Especial - Relator: Alves Braga - 12.02.98 - V. U.)

De fato, não se vislumbra por qual motivo os policiais e a vítima prestariam falso testemunho, incriminando injustamente os réus, pessoas que sequer conheciam até a data dos fatos.

Assim, diante de elementos de convicção, não resta dúvida de que o proceder dos acusados amolda-se perfeitamente aos delitos descritos na denúncia, sendo sua condenação medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena.

Não há que se falar em desclassificação do delito para a modalidade tentada, pois a

consumação do delito de roubo de dá com a inversão posse da res através da violência ou grave ameaça, independente de ser ela tranquila ou não (JSTF 174/321).

“O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, não havendo que se falar em tentativa mesmo que ela seja imediatamente recuperada em perseguição policial” (RT 809/677).

As causas especiais de aumento de pena referentes ao emprego de arma e ao concurso de agentes devem ser reconhecidas.

Devidamente apreendida (fls. 17), a arma foi periciada e estava apta a efetuar disparos (fls. 102/103).

Em se tratando de roubo duplamente agravado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), o aumento da reprimenda deve ser de 2/3 sobre a pena básica.

Somente é possível aplicar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, conforme estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que afirma: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

A causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes somente pode ser considerada como circunstância do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Convém lembrar, a Lei n. 13.654/18 não padece de inconstitucionalidade formal.

Na verdade, como se verá a seguir, houve equívoco cometido na publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado Federal que não guardou fidelidade com aquilo que, efetivamente, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.

Trata-se, portanto, de mera irregularidade, que não tem o condão de viciar o processo legislativo.

A mens legislatoris desde sempre foi no sentido de revogar a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e tal objetivo foi, de fato, alcançado com a promulgação da Lei 13.654/2018.

Artigo publicado no site “Só Notícias” da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Procurador de Justiça (MP/MT), explica minuciosamente o equívoco cometido e que gerou toda a celeuma em torno do art. 4º, da Lei n. 13.654/108 (<https://www.sonoticias.com.br/opiniao/roubo-majorado-a-celeuma-acerca-da-inconstitucionalidade-formal-do-art-4o-da-lei-136542018/>):

“Roubo majorado: a celeuma acerca da inconstitucionalidade formal do art. 4º da lei 13.654/2018.

22/05/2018 09:05

Muito tem se falado na comunidade jurídica acerca de uma suposta inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, designadamente no que concerne ao seu artigo 4º, o qual revogou a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Como já se sabe, o aludido diploma normativo, entre outras inovações inseridas no Estatuto Repressivo, introduziu o § 2º-A ao artigo 157 (tipo penal de roubo), aumentando a reprimenda em 2/3 (dois terços) quando o delito envolve o emprego de arma de fogo e na hipótese em que há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que

cause perigo comum, no cometimento da infração. Por outro lado, o novel diploma legal, como dito, revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, que aumentava em 1/3 (um terço) a pena quando a violência ou ameaça fosse exercida com o emprego de arma (lato sensu), abrangendo, pois, todo e qualquer artefato possível de ser utilizado para a defesa ou ataque, seja ele próprio (revólver, faca, espada, etc.) ou impróprio (pedra, barra de ferro, porrete, etc.).

Contudo, na aurora da vigência da novel lei, alguns estudiosos têm apontado um suposto vício de constitucionalidade no referido documento normativo. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento recente, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/20183. A ementa do julgado é a seguinte:

TJSP: “ROUBO SIMPLES IMPRÓPRIO TENTADO – APELAÇÃO – Pleito Ministerial de reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma (branca) – Superveniência da Lei posterior extirpando o inciso I do §2º do art. 157 do CP – RECONHECIDA a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018 – SUSPENSO o julgamento do mérito do recurso e DETERMINAÇÃO da instauração de incidente de inconstitucionalidade com remessa ao Órgão Especial para apreciação, nos termos do art. 193 e seguintes do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça”. (Apelação Criminal com Revisão nº 0022570-34.2017.8.26.0050. Quarta Câmara Criminal. Rel. Des. Edison Brandão. Data de Julgamento 08/05/2018).

Inclusive, na esteira desse entendimento, as Chefias dos Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo (04), de Mato Grosso do Sul⁵ e Goiás⁶, recomendaram aos membros das respectivas Instituições, ainda que de maneira não vinculante, que, em sede de controle difuso, arguissem a inconstitucionalidade formal do preceito normativo que revogou a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, uma vez que, segundo argumentam, haveria afronta ao devido processo legislativo na tramitação do Projeto de Lei (PLS 149/2015) que resultou na promulgação da Lei 13.654/2018.

Em síntese, sustenta-se que no texto final do PLS 149/2015, aprovado, inicialmente, pelos senadores na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não constava qualquer dispositivo revogando a majorante do emprego de arma (lato sensu) conforme, depois, constou no artigo 4º da Lei 13.654/2018. Afirma-se, inclusive, que a CORELE (Coordenação de Redação Legislativa) do Senado Federal foi quem, indevidamente, inseriu o dispositivo no Projeto de Lei, em desacordo com aquilo que havia sido, efetivamente, aprovado pelo plenário daquela comissão, e que, posteriormente, a proposta legislativa seguiu em sua tramitação regular, levando consigo aquele vício, até sua promulgação, configurando, desse modo, a inconstitucionalidade formal por suposta afronta ao disposto no artigo 65 da Constituição Federal.

Contudo, conforme será demonstrado a seguir, a celeuma toda decorreu de um equívoco cometido pelos responsáveis pela publicação no Diário do Senado Federal da matéria aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Assim, para bem demonstrar esse lapso, importa promover aqui uma análise detalhada da tramitação do projeto de lei, a partir de consulta nos websites do Senado (07) e da Câmara Federal (08), algo que poderá ser entediante, porém necessário.

Pois bem. Consta que no dia 24/03/2015, foi protocolado o Projeto de Lei do Senado nº 149/2015, de autoria do Senador Otto Alencar, que, a um só tempo, criava, de um lado, duas novas causas de aumento de pena na hipótese de crimes de roubo, quais sejam, quando durante a prática criminosa houvesse o emprego de arma de fogo ou se fosse constatada a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (art. 1º) e, por outro lado, revogava a majorante inculpada no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, que se referia ao roubo cuja violência ou ameaça fosse exercida com emprego

de arma (art. 3º)9. Importante notar, prontamente, que desde a proposta inicial estava clara e taxativa a intenção de derrogar a cogitada causa de aumento de pena anteriormente prevista no Código Penal.

O projeto, que tramitou na forma do art. 91, §§ 3º a 5º do Regimento Interno do Senado Federal, depois de protocolado, foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde o relator, Senador Antonio Anastasia, emitiu parecer pela aprovação da proposta (10), tal qual apresentada pelo proponente.

A matéria foi incluída na pauta da CCJ e, então, na sessão do dia 13/09/2017, após a leitura do relatório do Senador Antonio Anastasia, foi concedida vista do projeto aos Senadores Eduardo Amorim e Vanessa Grazziotin. Não houve, portanto, naquela sessão, qualquer deliberação a respeito do mérito do projeto de lei (11).

A matéria voltou à pauta da sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ocasião na qual a Senadora Simone Tebet apresentou a Emenda Aditiva nº 0112, que, a rigor, nada alterou a proposta original no ponto em que revogava a majorante insculpida no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Naquela mesma sessão, o Senador Antonio Anastasia reformulou seu relatório, acolhendo a emenda que foi proposta, e, posteriormente, o plenário da cogitada comissão aprovou¹³ o texto do Projeto de Lei – Parecer (SF) 141/2017¹⁴ –, tal qual formulado pelo seu proponente, com o acréscimo da citada emenda apresentada pela Senadora sul-matogrossense.

Contudo, o Parecer (SF) nº 141/2017, ao ser publicado no Diário do Senado Federal (15), certamente por algum lapso, não trouxe em seu texto o dispositivo que constava na proposta aprovada e que previa, conforme já foi dito, a revogação do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Aqui, aparentemente, repousa o ponto nodal de toda a celeuma, qual seja, o descompasso entre o que foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e o texto publicado no Senado Federal, que, repita-se, não retratou aquilo que foi deliberado.

Fato é que, na sequência, o PLS 149/2015 foi encaminhado à CORELE (Comissão de Redação Legislativa), que, ao que consta, recebeu o texto, precisamente, como aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, isto é, contendo o dispositivo que revogava a majorante que tratava do emprego de violência ou ameaça exercida com emprego de arma (lato sensu) (16).

Posteriormente, o texto aprovado (17), que continha a revogação da majorante, e, porquanto, tal qual, efetivamente, deliberado pelo Senado Federal, foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde foi convertido no PL 9.160/2017, ao qual se apensou o PL 5.989/2016, de autoria do Deputado Severino Ninho, que já trazia apensado o PL 6.737/2016, que veiculava uma outra proposta legislativa que foi, então, acrescida à proposta vinda da Casa da Federação (18).

Mais à frente, o Plenário da Câmara dos Deputados, aprovou o Projeto de Lei tal qual encaminhado pelo Senado Federal, acrescido, apenas, de um artigo que dispôs acerca da inutilização de cédulas de moeda corrente depositadas no interior dos caixas eletrônicos em caso de arrombamento (19). Isto quer dizer que a única alteração material feita pela Câmara dos Deputados nada disse respeito à revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Aliás, a derrogação da aludida causa de aumento de pena, constante na proposta vinda do Senado de República, manteve-se intocável, e restou prevista no artigo 4º do PL 9.160/2017, aprovado pela Casa Revisora.

Em seguida, no dia 06/03/2018, o Projeto de Lei – que, naturalmente, continha a revogação da majorante em seu artigo 4º – sob a rubrica de Substitutivo da Câmara

dos Deputados nº 1, de 2018, ao PLS nº 149, de 2015, retornou à Casa Iniciadora (20) onde foi aprovado pelo Plenário²¹.

Em seguida, como de rigor, encaminhou-se o texto aprovado para a sanção do Presidente da República, sendo que, posteriormente, houve a promulgação da lei aprovada²².

Como se pode ver, a revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, além de constar no texto original do PLS 149/2015, permaneceu no Texto Final aprovado pela CCJ no Senado Federal, depois, constou no PL 9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem como no Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 1, de 2018, ao PLS nº 149, de 2015, aprovado, em sua integralidade, pelo Senado Federal.

Portanto, à guisa de conclusão, impõe-se reconhecer que a apontada inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018 se baseia num equívoco cometido na publicação do PLS 149/2015 no Diário do Senado Federal que, como visto, não guardou fidelidade com aquilo que, efetivamente, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Tal equívoco, que há de merecer o timbre de mera irregularidade, não tem o condão de viciar o processo legislativo, ao ponto de se ter como inconstitucional o sobredito preceito. A propósito, é de ver que a mens legislatoris desde sempre, foi no sentido de revogar a majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal e tal desiderato, ao final e ao cabo, foi alcançado com a promulgação da Lei 13.654/2018.

Convém registrar, por último, que, apesar de não conter qualquer vício de constitucionalidade formal, o artigo 4º da Lei 13.654/2018, representa, inequivocamente, grave redução no nível de proteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal, pois, afinal, a experiência aponta, ao sobejo, que o crime de roubo, comumente, é praticado tanto com armas de fogo, como também com o emprego de outras armas – próprias ou impróprias –, circunstância que, além de diminuir a possibilidade de reação da vítima, eleva a potencialidade da ameaça e da violência.

Assim, ante esse decréscimo do nível de proteção, abre-se a possibilidade de se questionar eventual violação do Princípio da Proporcionalidade na perspectiva da Proibição de Proteção Deficiente. Mas, claro, esse é um outro lado da moeda e, porquanto, há de ser discutido oportunamente.

Domingos Sávio de Barros Arruda – Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Procurador de Justiça (MP/MT).

Victor Lucas Alvim – Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Oficial de Gabinete (MP/MT).

03.<https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.foro=990&processo.codigo=RI0046PXE0000#?cdDocumento=35> . Acesso em 16 maio 2018.

04.<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Criminal/Recomendacoes/COMUNICADO%20CAOCrim%20AVISO%20162%202018.docx> . Acesso em 16 maio 2018.

05.<https://www.mpms.mp.br/noticias/2018/05/procurador-geral-de-justica-do-mpms-aponta-inconstitucionalidade-em-lei-que-extingue-majorante-de-roubo-com-arma> . Acesso em 16 maio 2018.

06.<http://www.mpggo.mp.br/portal/noticia/nota-tecnica-do-mp-alerta-para-vicios-em-artigo-de-lei-que-altera-punicao-de-crime-com-uso-de-explosivo#.WwMXg-7RWM8> . Acesso em 21 maio 2018.

07.<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/120274> . Acesso em 16 maio 2018.

08. <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163149> . Acesso em 16 maio 2018.

09. O arquivo pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-etter/documento?dm=3599802&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

10. O arquivo pode ser baixado neste link:
<https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=3599811&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

11. Trata-se da 37ª Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?5&reuniao=6590&codcol=34> . Acesso em 17 maio 2018. Conferir 01h37min15seg até 01h40min43seg do vídeo.

12. O arquivo pode ser encontrado no seguinte link:
<https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

13. Trata-se da 49ª Reunião Ordinária da CCJ, cujo vídeo pode ser visto neste link: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?0&reuniao=6919&codcol=34> . Acesso em 17 maio 2018. Conferir 01h00min até 01h18min do vídeo.

14. No website do Senado Federal, na seção “Tramitação” do PLS 149/2015, na aba do dia 08/11/2017, pode-se fazer o download do Parecer (SF) Nº 141, de 2017, no qual se tem o Parecer do relator, a Emenda aditiva, o Relatório de Registro de Presença da CCJ naquela data, a Lista de Votação Nominal, o Texto Final aprovado e a Decisão da Comissão. Conferir o seguinte link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

15. O Parecer (SF) Nº 141, de 2017, quando publicado no Diário do Senado Federal do dia 10/11/2017 (páginas 133 a 143) não trouxe, no Texto Final aprovado pela CCJ, o dispositivo revogador da malfadada majorante (conferir, designadamente, as páginas 141 e 142). O Diário Oficial do Senado do dia 10 de novembro de 2017 pode ser baixado no seguinte link: <http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?tipDiario=1&datDiario=10/11/2017&paginaDireta=00133#> . Acesso em 16 maio 2018.

16. Este órgão, ao que tudo indica, recebeu o texto que consta no site do Senado Federal, na seção de “Tramitação” do PLS 149/2015, na aba do dia 08/11/2017, ou seja, o texto com a revogação da majorante, efetivamente aprovado pelos parlamentares. Conferir: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7267047&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

17. <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7275778&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

18. O projeto apensado previa “que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que colocarem a disposição do público caixas eletrônicos, instalem equipamentos que inutilizem as cédulas de moeda corrente depositadas no interior das máquinas em caso de arrombamento, movimento brusco, alta temperatura, e dá outras providências”. Conferir: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2121517> . Acesso em 16 maio 2018.

19. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados pode ser baixado no seguinte link: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1642561&filename=Tramitacao-PL+9160/2017 . Acesso em 16 maio 2018.

20. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/132413> . Acesso em 16 maio 2018.

21. Nessa ocasião, a aprovação se deu após a leitura de parecer favorável da lavra do Senador Dário Berger (Parecer nº 51, de 2018 – PLEN/SF, em substituição à CCJ). O parecer pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7652589&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018. O texto final aprovado pode ser baixado neste link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7653672&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.

22. O texto pode ser baixado no seguinte link: <https://legis.senado.leg.br/sdlegetter/documento?dm=7653672&disposition=inline> . Acesso em 16 maio 2018.”

É o que ocorre quando analfabetos funcionais se metem a fazer e/ou alterar leis em nosso país.

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhe as penas.

Quanto ao acusado THIAGO:

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, considerando as circunstâncias e a gravidade (em concreto) do delito, bem a personalidade do réu. Com efeito, o acusado e seu comparsa agiram com enorme ousadia, pois abordaram a vítima em plena via pública, quando ela saía de casa, subtraindo seu veículo e pertences pessoais. Se não bastasse, o acusado ostenta condenações por porte ilegal de arma de fogo (certidões de fls. 80/83), tendo cometido novo e grave delito poucos meses após sair da cadeia, quando ainda cumpria pena anterior em regime aberto. Ostenta envolvimento com a criminalidade desde menor, tendo inclusive permanecido internado na Fundação Casa por seis meses, pela prática de ato infracional equiparado a roubo, demonstrando fazer da prática de crimes seu meio de vida. Há que se considerar ainda a personalidade deformada do acusado, que o leva a reiteradamente violar a Lei.

Face às agravantes da idade da vítima e da reincidência específica (certidão de fls. 82, não considerada na primeira fase da dosimetria) aumento as penas pela metade, totalizando 09 anos de reclusão e pagamento de 22 dias-multa.

A agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão (art. 67, CP):

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PREPONDERÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP. PRECEDENTES DESTE STJ E DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. A agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, não podendo gerar a compensação pretendida. Exegese do art. 67 do Código Penal, sobretudo em se considerando que a confissão foi parcial. Precedentes da Quinta Turma e do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada. (STJ - HABEAS CORPUS: HC 224251 DF 2011/0266772-9)

Em se tratando de roubo agravado (emprego de arma de fogo), o aumento da reprimenda deve ser de 2/3 sobre a pena fixada anteriormente, totalizando 15 anos de reclusão e pagamento de 36 dias-multa.

Nos termos do art. 59, c.c. os artigos 311, 312 e 387, parágrafo único, do Estatuto Adjetivo, considerando a extrema gravidade do ilícito praticado (roubo a mão armada, em plena via pública), que é daqueles que mais atingem e intranquilizam as

populações ordeiras, notadamente nesta Comarca, onde já se tornou verdadeiro flagelo de proporções alarmantes, portanto a merecer repressão exemplar, deixo de lhes conceder quaisquer benefícios, inclusive o de recorrerem em liberdade, devendo iniciar o cumprimento da pena corporal em regime fechado, o mais compatível com sua periculosidade e forma de proceder.

A fixação de regime mais brando aos acusados seria desproporcional à conduta, desprestigiaria a Justiça e não atingiria o fim colimado pela pena aplicada (art. 33, parágrafo 3º, CP).

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (CÓDIGO PENAL, ART. 157, § 2º, I E II). FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. A alegação de que o regime prisional mais gravoso foi fixado com base na gravidade em abstrato do crime não encontra fundamento, pois as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos réus, o que, inclusive, motivou o aumento da pena-base. Inteligência do art. 33, § 3º, c/c o art. 59, caput e inciso III, ambos do Código Penal. Ordem denegada. (Supremo Tribunal Federal - DESCRIÇÃO: HABEAS CORPUS - NÚMERO: 88493 - JULGAMENTO: 30/05/2006)

"O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário. "Habeas corpus" indeferido. (Supremo Tribunal Federal - DESCRIÇÃO: HABEAS CORPUS - NÚMERO: 74301 - ACÓRDÃO MESMO SENTIDO: HC 68988 ANO-1991 UF-SP TURMA-02 N. PP-012 Min. MARCO AURÉLIO DJ 24-09-1999 PP-00026 EMENT VOL-01964-01 PP-00202 RAC-MIN-CARLOS VELLOSO - JULGAMENTO: 29/10/1996)

Inconcebível a aplicação da Lei n. 12.736/12, pois o instituto da detração e consequente progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta carcerária e exame criminológico, se necessário) que, no caso dos réus, não são do conhecimento deste Juízo e guardam pertinência com o Juízo das Execuções Criminais.

Com efeito, novamente foi publicada lei que visa ao esvaziamento das prisões sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que não pode conviver com criminosos precocemente soltos.

Os condenados deverão pagar, ainda, cada qual, ao final da execução, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03. Eventual exigibilidade deve ser aferida quando da execução.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno THIAGO QUEIROZDOS SANTOS e DANILO PEREIRADA SILVA, já qualificados, por incursos no art. 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a cumprirem em estabelecimento adequado, cada qual, a pena de 15 anos de reclusão e pagamento de 36 dias-multa, calculado o valor unitário das penas pecuniárias no mínimo.

Desde já, providencie-se:

I - recomendação dos condenados na prisão onde estão;

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - remessa de cópia desta decisão à vítima, com endereço nos autos;

II - lançamento dos nomes dos condenados no Rol dos Culpados e, a seguir, solicite-se ao Juízo da Corregedoria dos Presídios a imediata transferência deles para o regime prisional imposto;

III - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo.

P.R.I.C.

Guarulhos, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA